

1502415-54.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... e questionado se possuía passagens por tráfico de drogas, respondendo afirmativamente. Relatou que foi conduzido até a próxima quadra e, em seguida, os policiais informaram que ele estava preso em flagrante por tráfico. Salientou que questionou aos policiais o motivo da prisão, já que não estava com drogas e acabava de chegar do serviço, oportunidade em que os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502415-54.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502415-54.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAN STEWAN BALBINO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

JONATAN STEWAN BALBINO foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de julho de 2022, por volta de 15h30min., na Rua Hugo de Carvalho Ramos, nº 740, no bairro Trevo, nesta Cidade, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito para fornecimento ao consumo de terceiros, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi citado e notificado, apresentando defesa prévia (fls. 81/82), sendo a denúncia recebida (fls. 83).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 113).

Em alegações finais (fls. 110/112 e 117/124), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição ante a insuficiência probatória.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 107/109).

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu, em interrogatório judicial, negou a prática delitiva, alegando que, no dia dos fatos, saiu de casa de manhã para trabalhar, retornando no horário do almoço ao meio-dia. Salientou que foi abordado pelos policiais quando chegava em casa, sendo imobilizado e questionado se possuía passagens por tráfico de drogas, respondendo afirmativamente. Relatou que foi conduzido até a próxima quadra e, em seguida, os policiais informaram que ele estava preso em flagrante por tráfico. Salientou que questionou aos policiais o motivo da prisão, já que não estava com drogas e acabava de chegar do serviço, oportunidade em que os policiais retiraram sacola do bolso e disseram que lhe pertencia, conduzindo-o ao DP para lavratura do flagrante. Por derradeiro, negou que as drogas lhe pertencessem, salientando que estava trabalhando e não possuía relação com o tráfico.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em juízo, relataram que, no dia dos fatos, receberam denúncia anônima na Delpol, indicando as características físicas de agente responsável pelo tráfico de drogas. Ressaltaram que, ao chegar ao local, iniciaram campana e observaram o agente escondendo sacola preta em monte de entulhos. Declararam que o acusado caminhou para outra esquina e, em seguida, realizaram a abordagem. Salientaram que pegaram a sacola que o réu havia escondido e localizaram cerca de quarenta porções de cocaína prontas para venda. Ressaltaram, por derradeiro, que o réu nada disse sobre as drogas apreendidas, mantendo-se silente.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos encontram-se em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada destes em prejudicá-lo. Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, a natureza da droga apreendida e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 32/34), exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ante a reincidência do acusado, incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11343/06.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais

(TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico praticado em plena via pública e em plena luz do dia, e da reincidência do sentenciado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07.

Ante o exposto, CONDENO o réu JONATAN STEWAN BALBINO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal. Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fls. 44/46, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), e com fundamento no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão no local em que se encontra.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a restituição e/ou doação/destruição.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados. Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA